

1500507-21.2022.8.26.0484

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: LUIS FERNANDO VIAN

Comarca: Promissão

Foro: Foro de Promissão

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE NEGADO. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Promissão

Foro de Promissão

2ª Vara Judicial

Avenida Rio Grande, 730, Promissao-SP - cep 16370-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500507-21.2022.8.26.0484 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500507-21.2022.8.26.0484

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2228900/2022 - DEL.POL.PROMISSAO, 26914696 - DEL.POL.PROMISSAO, FH7664-1/2022 - DEL.POL.PROMISSAO, 2228900 - DEL.POL.PROMISSAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leandro Barbosa de Oliveira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIS FERNANDO VIAN

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu Denúncia em face de LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA dando-o como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, artigo 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941, artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, c.c. as disposições da Lei 11.340/06. Isto porque, em data e horário incertos, porém, no mês de agosto de 2022, na Rua JOSE PRUDENTE, nº 565, JARDIM VALE DA ESPERANÇA, nessa cidade e comarca de PROMISSÃO, ele ameaçou, por palavras e gestos, de causar mal injusto e grave a sua esposa CLAUDINÉIA PRISCILA VERJEIRO DOS SANTOS. Também porque, no dia 21 de agosto de 2022, hora incerta, na RUA JOSE PRUDENTE, nº 565, JARDIM VALE DA ESPERANCA, nessa cidade e comarca de Promissão, ele praticou vias de fatos contra sua esposa CLAUDINÉIA PRISCILA VERJEIRO DOS SANTOS. Ainda porque, No dia 22 de agosto de 2022, por volta

das 10h17min, na RUA JOSE PRUDENTE, nº 565, JARDIM VALE DA ESPERANCA, nessa cidade e comarca de Promissão, ele descumpriu a medida protetiva de urgência deferida por decisão da MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial desta Comarca (deferida no dia 06/04/2022, nos autos nº 1500193-75.2022.8.26.0484, da 1ª Vara Judicial de Promissão, fls.60/62 e intimação do denunciado no dia 06/04/2022 (fls. 63), a qual proibiu que ele se aproximasse da vítima CLAUDINÉIA PRISCILA VERJEIRO DOS SANTOS (sua esposa), nos termos do artigo 22, inciso III, alíneas "a, b e c", da Lei nº 11.340/06 e possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, no interior de sua residência ou dependência, consistentes em uma garrucha, Marca NC, Calibre 38, proprietário NC e cinco cartuchos intactos, Marca CBC, número de Série NC, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida às fls 108/109.

Citado (fls 125) o réu apresentou resposta à acusação (fls 141/142).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, as testemunhas Mara Regina Barbosa Dutra, Fabiana Pina Moreno e Anderson Aparecido Santos Tavares e, ao final, interrogado o acusado.

Encerrada a instrução probatória, os debates orais foram convertidos em memoriais escritos.

O Ministério Público apresentou sua manifestação às fls 179/183, pugnando pela total procedência da pretensão punitiva, ao passo em que a defesa juntou seus memoriais às fls 193/201, requerendo a absolvição do acusado, em virtude da insuficiência do conjunto probatório. Subsidiariamente, postulou que a pena seja aplicada no mínimo legal, com a substituição por restritivas de direito.

É o relatório.

Passo à fundamentação.

Não foram aventadas preliminares pela defesa, o feito tramitou regularmente e todas as garantias processuais do acusado foram devidamente observadas ao longo da instrução. No mérito, a pretensão deduzida na denúncia é parcialmente procedente, pelas razões que passo a expor.

O Ministério Público do Estado de São Paulo imputa ao réu os crimes previstos no artigo 147, caput, do Código Penal, artigo 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941, artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, c.c. as disposições da Lei 11.340/06.

Código Penal

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

DL 3688/41 (Lei das Contravenções Penais)

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Lei 11.340/06

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Lei 10.826/03

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), laudos periciais (fls.84/92), auto de avaliação (fls. 59), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, por seu turno, restou incontestada e recai sobre a pessoa do acusado, senão vejamos.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima CLAUDINÉIA PRISCILA VERJEIRO DOS SANTOS disse: não me lembro exatamente da medida, mas ela valia por seis meses. Antes do término

desse seis meses, nós voltamos. A questão da arma de fogo pro meu filho, eu achava que era arma de brinquedo, não passava pela minha mente que era de verdade. Não sei se era dele. Ele usava a arma pra caçar. Sobre a agressão, eu estava dormindo e ele também, aí ele me deu um soco, mas ele disse pra mim que ele pensou que era um cachorro. O soco não foi no dia da arma. Nós brigávamos demais. Nesse dia do controle foi verdade, ele jogou o controle em mim e aí nos dormimos e ele me deu um soco. Foi de um dia para o outro. Eu falei pra minha filha que, se caso eu mandasse alguma mensagem pra ela, pra que ela avisasse alguém. Eu tinha medo, mas nesse dia mesmo ele não fez nada. No dia que fui à delegacia, eu estava muito nervosa. Não separamos ainda. Mantemos contato por carta. Várias vezes eu fui atrás dele sim. Ele trabalhava e ajudava nas despesas da casa. Queria visitar ele. Sobre a questão da arma, eu vi ele colocando na mão do meu filho e fiquei brava com ele, mas não me senti ameaçada. Teve o dia do soco, sim.

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha MARA REGINA BARBOSA DUTRA disse: sim, prestei depoimento na Delegacia. Sou ex-sogra da vítima. Eu estava em minha casa, fazendo almoço e de repente o meu telefone tocou, a filha da Claudineia me disse "Mara, socorro, chama a polícia que o Leandro tá batendo na minha mãe". O Lorenzo é meu neto, então entrei numa grande aflição, não sabia o que fazer. Liguei pro Conselho, conversei com eles e eles me disseram que iam pra lá, mas falaram pra eu ligar pra polícia, aí eu liguei. Fui até o local pois eles não estavam encontrando a casa, aí fui até lá. Mostrei a residência, peguei meu neto e saí. Meu neto não disse nada sobre a arma, ele só estava meio assustado, mas não falou de fato. Quem me contou essa história da arma foi a policial Fabiana.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha FABIANA PINA MORENO disse: fomos acionados, via COPOM, para uma ocorrência de descumprimento de Medida Protetiva e agressão. Chegamos ao local e a senhora Claudineia, depois de muita insistência, veio nos atender. Ela estava muito nervosa, tremia muito e falava baixo, por medo. Disse que ele havia a agredido e que estava escondido na casa do vizinho. Que tinha medo de ele a matar porque ele tinha uma arma. Nisso, ele saiu da casa do vizinho, viu a equipe e já logrou fuga, pulando de telhado em telhado. Com a ajuda de outras viaturas, conseguimos prendê-lo e o conduzimos à Delegacia. Retornamos à residência e, com a autorização da vítima realizamos buscas na casa e verificamos uma garrucha no telhado, com cinco munições intactas. A vítima disse que ele havia a agredido e ameaçado. Disse também que, na semana anterior, ele teria pegado essa arma e colocado na mão do filho dela e apontava pra ela, dizendo que ia mata-la.

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha ANDERSON APARECIDO SANTOS TAVARES disse: fomos acionados, via COPOM, para atender ocorrência de violência doméstica. Chegamos ao local e o Conselho Tutelar já tinha tomado conhecimento. Batemos no portão e demoramos pra ser atendidos. Após isso, saiu a vítima, bastante nervosa e trêmula. Disse pra nós que estava sofrendo violência por parte de seu marido e que ele havia se escondido na casa vizinha. Ela nos informou que ele possuía uma arma de fogo e que a ameaçava constantemente com essa arma. Nos deslocamos até a casa vizinha e ao perceber nossa presença ele já pulou o muro da casa dele e saiu pulando outros muros. Fizemos o cerco policial e logramos êxito em encontrá-lo escondido debaixo da cama em uma das casas. Após conseguirmos prendê-lo, sabemos que tinha um mandado de prisão por crime de roubo. Retornamos até a casa dele, no intuito de localizar a arma, pois a vítima disse que ele a escondia no telhado. Localizamos a arma próxima à caixa d'água. Diante disso, foi dada voz de prisão a ele e conduzimos à Delegacia. Nesse dia, eu não me recordo se ela disse ter sido agredida. Sim, ela disse que ele colocava na mão do filho e usava pra ameaça-la.

Ao ser interrogado em juízo, o réu LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA disse: isso não aconteceu. Jamais eu ia colocar arma em mão de criança e jamais ia ameaçar minha esposa com isso. Ela pediu pra voltar comigo né. Aí eu disse que estava com a medida e não podia voltar, ela disse que ia tirar a medida e então nós voltamos. No decorrer dos dias, eu não sabia se a medida estava em andamento, aí disse pra ela voltar pra casa da mãe dela, aí não sei se ela pensou que eu estava traindo ela, algo assim. Não agredi ela. Isso foi no dia que pedi pra ela voltar pra casa da mãe dela. Mas isso não aconteceu de dar murro ou agredir ela. Ela que pediu pra voltar e veio atrás de mim. O oficial de justiça disse que tinha um papel do juiz pra eu

não chegar perto dela. Eu tinha acabado de comprar essa arma. Estava lá guardada. Tinha essas balas aí, sim. Sim, eu tinha alugado uma residência nova pra gente morar, pois não queria voltar no local onde aconteceu a medida. Me arrependo do que fiz. Sim, ela me manda carta, fala que está comigo, que me perdoou. Pois bem.

No que se refere ao crime de ameaça, embora haja sérios indícios de sua materialidade, notadamente pelos relatos dos policiais que foram ouvidos em juízo, entendo que o conjunto probatório se mostrou insuficiente a respeito da conclusão de sua autoria.

Isto porque, apesar de a vítima ter relatado em solo policial que se sentiu ameaçada na ocasião em que Leandro colocou a arma de fogo na mão de um de seus filhos e a apontou para ela, ao ser ouvida em juízo não manteve esta versão. Quando inquirida sob o crivo do contraditório, relatou que tal fato realmente aconteceu, porém achava que a arma era de brinquedo e apenas brigou com o acusado, não se sentindo, contudo, ameaçada por suas palavras ou gestos. Por outro lado, nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo confirmaram as supostas ameaças, nem mesmo a ex-sogra da vítima, que disse ficar sabendo dos fatos apenas pelo relato da policial Fabiana, que por sua vez, também não se encontrava no local.

Neste trilhar, deve ser relembrado o art. 155 do CPP, que preconiza o sistema da livre persuasão racional ao estabelecer que, apesar de não haver hierarquia entre as provas, o juiz deve fundamentar as suas decisões com base naquilo que foi produzido sobre o crivo do contraditório e do devido processo legal, não se aceitando que a condenação se baseie, única e exclusivamente, em elementos colhidos na fase de investigação, pois nessa fase (pré-processual) o contraditório é mitigado.

Deste modo, em prestígio aos postulados do favor rei e da presunção de não culpabilidade, erigidos ao patamar de garantia individual de toda pessoa pela nossa Constituição Federal, a dúvida verificada em juízo e acompanhada da ausência de outros elementos idôneos de convicção deve ser interpretada em favor do acusado, implicando sua absolvição por insuficiência de provas, nos moldes do art. 386, VII do CPP.

No que toca à contravenção penal de vias de fato, a conclusão é outra. Como se nota, a vítima confirmou em juízo que o acusado lhe desferiu um soco, alegando que ele teria pensado ser um cachorro, circunstância esta que não foi relatada em solo policial, mas que se revela de somenos importância para a configuração do delito.

Embora o acusado negue a imputação, não se deve perder de vista que a palavra da vítima assume especial relevância em crimes desta natureza, considerando a clandestinidade que lhes é inerente, sobretudo porque praticados, na maioria das vezes, dentro do ambiente doméstico e familiar, o que impede, sobremaneira, que seja presenciado por outras pessoas.

Neste sentido:

Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Violência de gênero. Autoria. Prova. Valor do depoimento da vítima. É cediço que a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica ou familiar, ainda mais quando corroboradas com a prova pericial que, por sua vez, positivam as lesões corporais impostas à mulher. Ausentes razões concretas e mais fortes para dela suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a palavra da vítima, notadamente em crimes cometidos em situação de violência de gênero. (TJ-SP - APR: 00029482820168260462 SP 0002948-28.2016.8.26.0462, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 11/03/2019, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/03/2019).

Neste contexto, ausentes indicativos que possam evidenciar a falsidade no relato da vítima, não há qualquer razão para que sua versão não seja considerada como elemento idôneo à formação de um juízo de convicção relacionado à autoria do crime. Ademais, o relato da vítima se apresentou em harmonia com as declarações dos policiais que atenderam à ocorrência, os quais confirmaram que a vítima lhes disse, por ocasião dos fatos, que o acusado teria lhe desferido um soco no rosto, fato que

se amolda à descrição típica da infração descrita na inicial. O mesmo é de se dizer no que se refere ao crime do art. 24-A da Lei 11.340/06. Isto porque, restou devidamente comprovado que o acusado estava na residência da vítima no dia 22/08/2022, em inobservância às Medidas que foram deferidas nos autos do processo nº 1500193-75.2022.8.26.0484, da 1ª Vara Judicial desta Comarca (fls.60/62), cuja intimação do acusado se deu dia 06/04/2022 (fls. 63). Tal fato foi confirmado não apenas pela vítima, como também pelas demais testemunhas ouvidas em juízo e foi confessado pelo acusado, que alegou em sua defesa não saber se as Medidas estavam vigente ou não. Nesta quadra, é certo que o Direito Penal pátrio não admite o reconhecimento da infração sem a demonstração de dolo por parte do agente. No entanto, observo que na hipótese dos autos o elemento subjetivo doloso ressaí das próprias circunstâncias em que se deu a infração em questão, sobretudo porque admitido pelo agente que ele foi intimado da Decisão Judicial antes da ocorrência aqui retratada. Por outro lado, melhor sorte não merece a tese defensiva de que o réu teria comparecido à residência da vítima apenas por terem reatado o relacionamento, pois tal fato, por si só, também não possui o condão de descaracterizar o crime aqui retratado:

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO P. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA AFASTADA. Consentimento de aproximação da vítima não afasta a prática delitiva. (TJ-RS - ACR: 70081742884 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 27/06/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/07/2019)

Assim, o réu somente poderia se aproximar da ofendida se outra Decisão judicial revogasse as Medidas Protetivas deferidas em seu desfavor, não se eximindo do crime por supostamente ter sido autorizado pela vítima a aproximar-se, para levar fralda e demais objetos a filha.

Ademais, é importante destacar que o crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06 tem por bem jurídico tutelado o regular funcionamento da Administração da Justiça, com o escopo especial de assegurar o prestígio e a garantia da potestade estatal, representada pelo Poder Judiciário, de sorte que não pode sucumbir diante de alegações genéricas de que o autor acreditava que poderia se aproximar da ofendida. Por fim, a autoria do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 também se mostrou suficientemente comprovada.

De primeiro, o relato da vítima foi decisivo para que os policiais militares localizassem a arma descrita no auto de exibição e apreensão de fls 19/20 no forro do imóvel onde ela residia com o acusado.

Em juízo, todos mantiveram os relatos prestados na fase investigativa, de que o revólver apreendido era do acusado, sendo que ele também confessou a aquisição da arma pouco tempo antes e assumiu a sua posse.

Impende destacar que o crime em questão é de natureza formal e de perigo abstrato, sendo irrelevante que se demonstre qualquer resultado naturalístico para sua consumação, do mesmo modo que é despicienda a comprovação do perigo gerado pela posse do armamento.

Destarte, o acusado incidiu nas normas penais incriminadoras previstas no art. 21, "caput" do DL 3688/41, art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 12, "caput" da Lei 10.826/03, pois praticou vias de fato em face da vítima Claudineia, desferindo-lhe um soco no rosto, também porque descumpriu Medidas Protetivas deferidas em favor dela e, por fim, porque possuía arma de fogo, consistente numa garrucha, Marca NC, Calibre 38, proprietário NC e cinco cartuchos intactos, Marca CBC, número de Série NC, fatos que se amoldam às infrações penais capituladas na inicial.

Os delitos foram praticados em concurso material, considerando a pluralidade de condutas e autonomia de desígnios, o que se coaduna com a previsão legal do artigo 69, "caput" do Código Penal.

Não restou demonstrada nenhuma excludente de ilicitude, culpabilidade ou punibilidade, ônus que compete à defesa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal e da pacífica jurisprudência do STJ, de modo que a condenação pelos

fatos descritos na denúncia é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu é normal. O acusado ostenta mais de uma condenação anterior com trânsito em julgado, conforme se infere de sua FA de fls 46/58, de modo que uma delas será valorada negativamente nesta etapa (aquela referente ao processo nº 0000099-56.2012.8.26.0484) e as demais na segunda etapa, a título de reincidência. Sobre a conduta social e a personalidade do réu não foram amealhados elementos suficientes nos autos para valorá-las. Os motivos do crime são normais. As circunstâncias do crime são comuns à espécie. As consequências foram normais à espécie.

Diante dessas circunstâncias, na primeira fase, aplico a pena-base em 18 dias de prisão simples para a contravenção penal do artigo 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941; 03 meses e 10 dias de detenção para o crime do artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/2006; e 01 ano e 02 meses de detenção e 11 dias-multa para o crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Na segunda fase, está presente a agravante da reincidência (processo nº 0000396-63.2012.8.26.0484), bem como a confissão espontânea no que se refere ao crime do art. 12, "caput" da Lei 10.826/03. Deste modo, promovo o incremento de 1/6 na reprimenda em relação aos dois primeiros delitos e compenso a reincidência com a confissão espontânea em relação ao crime do art. 12, "caput" da Lei 10.826/03, resultando numa pena intermediária de 21 dias de prisão simples para a contravenção penal do artigo 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941; 03 meses e 26 dias de detenção para o crime do artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/2006; e 01 ano e 02 meses de detenção e 11 dias-multa para o crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas de modo que mantenho a pena anteriormente dosada, tornando-a definitiva em 21 dias de prisão simples para a contravenção penal do artigo 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941; 03 meses e 26 dias de detenção para o crime do artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/2006; e 01 ano e 02 meses de detenção e 11 dias-multa para o crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Reconhecido o concurso material de crimes, devem as penas ser somadas para efeitos de execução, resultando numa reprimenda total e definitiva de 21 dias de prisão simples e 01 ano, 05 meses e 26 dias de detenção e 11 dias-multa.

O valor de cada dia-multa será o mínimo unitário, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional, haja vista a ausência de critérios que determinem a real situação econômica do réu.

Deixo de analisar a detração (art. 387, § 2º, do CPP), em virtude da ausência dos elementos subjetivos da progressão de regime.

Com fundamento no art. 33, do Código Penal, observadas a quantidade de pena aplicada, a reincidência e as circunstâncias judiciais, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva em regime semiaberto.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, em razão da reincidência.

Do mesmo modo, verifico ser incabível a concessão da suspensão condicional da pena, porquanto não preenchidos os termos do art. 77, do CP, notadamente em virtude da reincidência.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o réu LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA pelas práticas dos delitos previsto no artigo 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941, artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, todos em concurso material, nos termos do art. 69 do CP, à pena de 21 dias de prisão simples e 01 ano, 05 meses e 26 dias de detenção e 11 dias-multa, a serem cumpridos no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 11 dias-multa, fixados no valor mínimo unitário, bem como para ABSOLVÊ-LO da imputação referente ao crime previsto no art. 147, "caput" do CP, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Mantenho a prisão preventiva do acusado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade desta sentença. Isto porque, entendo que permanecem hígidos os elementos que fundamentaram a sua custódia cautelar, mormente a garantia da ordem pública e o

risco gerado pelo seu estado de liberdade.

Observo que, além da reincidência do acusado em crimes cometidos com violência e grave ameaça (dois crimes de roubo), as infrações aqui reconhecidas demonstram acentuada gravidade em concreto, notadamente por conta da arma de fogo localizada na residência em que o acusado residia com sua companheira e seu filho.

Ademais, o simples fato de ter sido imposta pena em regime inicial semiaberto não afasta a possibilidade de manutenção da cautelar máxima, desde que demonstrado, no caso concreto, a sua imperiosa necessidade, nos termos do art. 312 do CPP.

Neste sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça STJ se manifestou pela compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto estabelecido para o cumprimento da pena reclusiva, desde que adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE NEGADO. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente, pois ele responde a dois processos em curso, sendo um deles por receptação e outro pelo delito de tráfico de drogas, decorrente de prisão em flagrante ocorrida em 2/8/2020, portanto, pouco mais de trinta dias antes dos fatos ora apurados – no qual agora foi surpreendido novamente na posse de 41g de cocaína. 4. A jurisprudência dessa Corte já se manifestou pela compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto estabelecido para o cumprimento da pena reclusiva, desde que adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 670.189/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Destarte, comunique-se esta Decisão, com urgência, ao estabelecimento prisional em que se encontra o sentenciado, solicitando que seja encaminhado para estabelecimento que comporte características adequadas ao regime semiaberto. Encaminhe-se cópia desta Decisão ao juízo da 1ª Vara Judicial desta Comarca, onde tramita a Medida Protetiva número 1500193-75.2022.8.26.0484, a fim de que avalie a necessidade de manutenção das cautelares lá deferidas. Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não ter sido alvo de pedido expresso na denúncia e tampouco objeto de detalhamento na instrução.

Concedo ao acusado, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual deixo de condená-lo nas custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Se for o caso, expeça-se certidão de honorários do defensor dativo, nos termos do Convênio da OAB/SP com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Promissao, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA